

「강원대학교 인권센터 규정 시행세칙」

제정 2020. 6. 29.

개정 2023. 9. 5.

제1조(목적) 이 시행세칙은 강원대학교 인권센터 규정 제22조에 의거하여 인권센터(이하 ‘센터’라 한다)의 직무를 원활하게 추진하기 위한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(상담 및 신고 접수) ① 인권침해 또는 성희롱·성폭력 사건 접수는 당사자 또는 제3자의 신고에 의하며 실명 신고를 원칙으로 한다.

② 사건 신고 접수일은 사건 신고서가 접수된 날을 기준으로 한다.

〈개정 2023. 9. 5.〉

③ 피해자가 다수인 경우, 피해자가 신고인으로 실명 접수한 경우만 사건 당사자로 인정한다.

④ 신고 사유 발생 당시 피신고인 또는 피해자가 강원대학교 구성원이었던 사건은 센터의 처리대상으로 본다.

⑤ 면담 내용은 기록하거나 녹취 할 수 있다.

⑥ 피신고인의 부재 등으로 사건내용을 확인 할 수 없는 경우는 센터장이 당사자와 관계자의 진술을 종합하여 사건을 처리할 수 있다.

⑦ 신고사유 발생 후 5년 이내에 사건을 신고할 수 없었던 피해자는 신고 지체에 대한 합리적 사유를 첨부하여 사건을 신고할 수 있다.

제3조(신고의 각하) ① 센터장은 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 신고를 각하할 수 있다.

1. 신고인이 제2조①항의 신고할 수 있는 사람에 해당하지 않는 경우

2. 피해자가 아닌 제3자가 신고한 사건에서 피해자가 사건 진행을 원하지 않는 경우

3. 허위 신고 등 기타 절차를 진행하는 것이 부적절한 경우

② 센터장은 신고를 각하할 경우 7일 이내에 신고인에게 그 결과와 이유를 서면 또는 전자우편 등으로 통지하여야 한다.

제4조(2차 피해의 방지) ① 센터는 사건의 당사자 및 참고인이 2차 피해를 입지 않도록 노력한다.

② 2차 피해는 다음 각 호의 하나에 해당하는 행위로 야기되는 피해를 말한다.

1. 사건의 당사자와 참고인 등 관련자에게 성적 불쾌감을 유발하거나 인격권을 침해하는 행위

2. 사건처리과정에서 당해 사건을 외부에 누설하거나 당사자의 신분을 노출하는 행위

3. 피해자의 허락 없이 접촉하거나 화해를 중용, 회유하는 행위

4. 고의적으로 사건을 은폐, 축소하거나 사건해결을 지연시키려는 행위 등으로 사건의 당사자와 참고인 등 관련자에게 피해를 주는 행위

5. 기타 사건의 당사자, 참고인 등 관련자에게 신체적, 정신적 위해를 가하거나 위해가 예상되는 모든 행위

③ 센터장은 위 각호에 해당하는 행위를 한 학교 구성원에 대해서 학칙에 따른 징계를 요청할 수 있다.

제5조(피해자 보호 및 지원) ① 피해자는 사건의 처리과정에서 특정인의 관여 또는 배제, 그밖에 인권보호를 위해 필요한 조치를 요청할 수 있으며, 센터장은 정당한 사유가 없는 한 그 요청을 받아들여야

한다.

- ② 센터 및 관련 부서에서는 피해자, 신고인 또는 참고인이 2차 피해를 입지 않도록 보호하여야 한다.
- ③ 피해자의 정신과적인 진단, 상담, 치료 등 지원이 필요한 경우에 그에 소요되는 비용은 센터의 예산 범위 내에서 지원할 수 있다.

제6조(조사방법) ① 인권센터는 다음 각 호에서 정한 방법으로 조사할 수 있다.

- 1. 당사자 및 참고인에 대한 출석 요구, 진술 청취 또는 진술서 제출 요구
 - 2. 당사자, 참고인 또는 관계부서 등에 대하여 조사 사항과 관련이 있다고 인정 되는 자료 등의 제출 요구
 - 3. 당사자, 참고인 또는 관계부서 등에 대하여 조사 사항과 관련이 있다고 인정 되는 사실 또는 정보의 조회
 - 4. 조사사항과 관련이 있다고 인정되는 장소, 시설 또는 자료 등에 대한 현장조사
- ② 위 제1항 제1호에 따라 진술서 제출을 요구받은 사람은 10일 이내에 진술서를 제출하여야 한다.
- ③ 조사대상자가 조사에 응하지 않으면 이를 제외하고 절차를 진행할 수 있다.

제7조(직권조사) 센터장은 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 신고가 없는 경우에도 총장의 승인을 받아 조사를 개시할 수 있다.

- 1. 피해자가 학교 구성원이고, 피해자의 신원을 확인할 수 있고, 피해를 받은 사실이 소명되거나 피해자 또는 대리인 등의 보호를 위하여

신고 접수 없이 조사를 진행하는 것이 적절하다고 판단하는 경우

2. 신고가 접수되어 조사를 진행하는 과정에서 센터에 신고를 접수하지 아니한 학교 구성원인 제3자가 피신고인에게 피해를 당한 사실이 발견되었거나 피신고인 아닌 사건관련자로 인하여 피해자, 신고인 또는 그 대리인 등이 당해 사건과 관련하여 피해를 입은 사실이 확인되는 경우

3. 기타 센터의 직권조사가 필요하다고 인정되는 경우

제8조(조정, 중재) ① 신고인과 피신고인이 사건의 조사·처리를 원하지 않고 조정, 중재를 원할 경우, 센터는 사실관계 확인 후 조정, 중재할 수 있다.

② 센터가 조정, 중재할 경우, 피해자와 피해자의 요구 사항을 참고로 하여 피해자와 피신고인 쌍방이 합의할 수 있는 조건들을 도출하도록 조정, 중재한다.

③ 센터장은 필요한 경우 별도의 조정, 중재인을 위촉할 수 있다.

④ 조정, 중재의 경우 합의서 작성 시점을 사건 종결로 하며, 센터는 피신고인이 합의서 내용을 이행할 수 있도록 관리·감독한다.

⑤ 센터의 조정, 중재로 당사자 간의 합의가 이루어진 경우 신고인은 동일 사건에 대하여 다시 신고할 수 없다. 다만, 합의 이후에 피신고인이 주요 합의사항을 이행하지 아니하고, 피해자가 요청할 경우, 사건을 조사, 처리할 수 있다.

⑥ 센터는 조정, 중재를 통하여 종결된 사건에 대해서는 특별한 사정이 없는 한 조사, 심의하지 않는다.

⑦ 조정, 중재가 성립하지 않을 경우, 피해자의 요청에 따라 사건을 조사, 처리한다.

제9조(사건의 병합 등) 센터장은 필요하다고 인정하는 경우, 진행 중인 사건들을 분리하거나 병합하여 처리할 수 있다.

제10조(조사의 중지) 센터는 신고사건을 조사하는 과정에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생할 경우, 조사를 중지할 수 있다.

1. 당사자의 소재를 알 수 없는 경우
2. 사건 해결과 진상 규명에 핵심적인 중요 참고인의 소재를 알 수 없거나 중요 참고인이 협조하지 않아서 사실 확인이 어려운 경우
3. 조사 중인 사건이 수사기관이나 국가인권위원회 등 교외 절차에 접수되거나 법령에 따른 권리 구제 절차가 진행 중인 경우<개정 2023. 9. 5.>
4. 기타 더 이상 사건 조사를 진행할 수 없는 사유가 발생한 경우

제11조(신고의 철회) ① 신고인은 신고를 철회하고자 할 경우 철회신고서를 제출하여야 한다.

② 신고의 철회는 전화, 이메일 등, 신고인의 철회 의사를 확인, 증명할 수 있는 모든 방법으로 가능하고, 센터는 이를 철회신고서로 갈음할 수 있다.

③ 사건 신고가 철회된 경우, 센터는 사건 처리 절차를 중단하고 종결하되, 공익상 사건의 계속적인 조사가 필요하다고 판단할 경우 센터는 사건에 대한 조사, 심의를 계속할 수 있다.

제12조(징계요청 및 조치의 병과) ① 조사심의위원회는 피신고인에 대

하여 다음 각 호의 조치 병과를 심의·의결할 수 있다.

1. 공개 또는 비공개 사과
 2. 재발방지 교육 프로그램 이수
 3. 일정기간 사회봉사
 4. 접근금지
 5. 기타 사건 해결을 위하여 조사심의위원회가 필요하다고 인정하는 조치
- ② 조사결과, 신고 사건에서 인권침해 및 성희롱·성폭력이 확인된 경우 당사자 및 관계부서의 장에게 적절한 구제조치 및 제도·정책·관행의 시정 또는 개선을 권고할 수 있다.
- ③ 조사심의위원회 판단에 따라 행위자 재발방지 교육 프로그램 진행이 필요한 경우 교외 전문기관에 의뢰할 수 있다. 이때 발생하는 교육비는 피신고인이 부담한다.
- ④ 외부 고소 사건의 경우, 피해자가 판결문을 받아 센터에 제출하면 가해자 소속 기관에 징계를 요청할 수 있다.
- ⑤ 조사 과정에서 신고가 허위로 판명된 경우 센터장은 총장에게 신고자에 대한 적절한 징계조치를 요청할 수 있다.

제13조(징계 등의 가중) 피신고인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 센터장은 피신고인을 관할하는 징계위원회에 가중 또는 별도의 징계를 요청할 수 있다.

1. 피신고인이 당해 사건 이전에 유사한 인권침해를 범한 사실이 인정되는 경우
2. 피신고인이 피해자 보호를 위한 인권센터 조치를 불이행한 경우

제14조(조사심의위원회 운영 등) ① 조사심의위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 조사심의위원회는 사건 처리결과를 총장에게 보고하고 당사자에게 서면 또는 전자우편 등으로 통지하여야 한다.<개정 2023. 9. 5.>

③ 조사심의위원회 조사 과정에서 생산된 회의록 등을 포함한 모든 사건 관련 자료는 기밀을 유지해야 하는 문서로서, 법률에 의해 자료의 제출을 강제하는 서면 명령이 없으면, 당사자를 포함한 어느 누구에게도 일체 제공, 공개될 수 없다.

제15조(재심의) ① 당사자는 조사심의위원회의 결정에 이의가 있을 경우 결정을 통보받은 날로부터 10일 이내에 합당한 사유를 적시하여 재심을 요청할 수 있다.

② 센터장은 재심의 청구 사유가 이유 있다고 판단할 경우 조사심의위원회에 재심을 요청할 수 있다.

③ 재심의 요청을 받은 조사심의위원회는 필요한 경우, 사건에 대한 추가 조사와 재심을 진행하고, 조사심의위원회 위원 2/3 이상의 의결로 결정이 내려질 경우, 이를 해당 사건의 최종 결정으로 한다.

제16조(교육훈련) 센터는 성희롱·성폭력을 포함한 인권침해관련 상담 및 고충처리 업무담당자에 대해 관련 교육 및 훈련을 받을 수 있도록 지원한다.

제17조(기타) 기타 센터 운영에 필요한 세부사항은 운영위원회의 심의를 거쳐 센터장이 따로 정한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 시행세칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2023. 9. 5.)

이 시행세칙은 공포한 날부터 시행한다.